P U T U S A N

Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Shahputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/21 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak 13 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1038/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Shahputra, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Shahputra dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,00. Subs. 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,81 (nol koma enam delapan) gram netto; 1 (satu) bungkus kotak Rokok Magnum Hitam; 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan nomor simcard 081262186293 dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp101.000,00. (seratus seribu) rupiah; dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Agus Shahputra pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Suka Tirta No. 80 Lk. XI, RT – RW Suka Maju Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat keseluruhan 0,81 (nol koma delan puluh satu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib para saksi petugas Polisi yaitu saksi Ab. Manurung, saksi Zainal Ahari dan saksi Rizky Praditya bersama Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Ipda Mula P.M. Simanjuntak mendapatkan informasi bahwa ada seorang orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan, selanjutnya para saksi bersama dengan team unit 3 subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan dengan informasi tersebut, kemudian setelah dirasa informasi cukup, lalu para saksi dan tim menindaklanjuti informasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut dan setelah mendapatkan ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk sedang menunggu pembeli di depan rumah terdakwa dan pada saat itu ada seorang pembeli yang memesan narkotika jenis sabu dan pada saat hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwadan pada saat itu juga pembeli langsung melarikan diri sementara terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus kotak Rokok Magnum Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikian narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan nomor simcard 081262186293 dan Uang tunai sebesar Rp101.000,00. (seratus seribu) rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelum terdakwatertangkap dan pada saat itu uang hasil penjualan yang tersisa adalah sebesar Rp101.000,00. (seratus seribu) rupiah;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram netto dari Ibal (dalam lidik) adalah pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikian narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto terdakwadapatkan dari Ibal (dalam lidik) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api dengan sistem kerja yaitu uang akan terdakwaberikan setelah narkotika jenis sabu laku terjual maka terdakwaakan menyetorkan uang sebesar Rp340.000,00. (tiga ratus empat puluh ribu) rupiah seluruhnya. selanjutnya terdakwaakan menjual 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram netto terdakwaakan jual dengan harga Rp350.000,00. (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikian narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto terdakwa jualkan dengan harga Rp50.000,00. (lima puluh ribu) rupiah apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual terdakwaakan mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00. (enam puluh ribu) rupiah seluruhnya;

- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik Agus Shahputra berupa 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,81 (nol koma delan puluh satu) gram netto.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2301/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram diduga mengandung narkotikayang disita milik terdakwa Agus Shahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa Agus Shahputra pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Suka Tirta No. 80 Lk. XI, RT – RW Suka Maju Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,81 (nol koma delan puluh satu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib para saksi petugas Polisi yaitu saksi Ab. Manurung, saksi Zainal Ahari dan saksi Rizky Praditya bersama Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Ipda Mula P.M. Simanjuntak mendapatkan informasi bahwa ada seorang orang yang memiliki narkotika Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan, selanjutnya para saksi bersama dengan team unit 3 subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan dengan informasi tersebut, kemudian setelah dirasa informasi cukup, lalu para saksi dan tim menindaklanjuti informasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut dan setelah mendapatkan ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk sedang di depan rumah terdakwa dan pada saat itu ada seorang pembeli yang memesan narkotika jenis sabu dan pada saat hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwadan pada saat itu juga pembeli langsung melarikan diri sementara terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus kotak Rokok Magnum Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikian narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto, 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan nomor simcard 081262186293 dan Uang tunai sebesar Rp101.000,00. (seratus seribu) rupiah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram netto dari Ibal (dalam lidik) adalah pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikian narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto terdakwadapatkan dari Ibal (dalam lidik) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api;
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita milik Agus Shahputra berupa 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,81 (nol koma delan puluh satu) gram netto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2301/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram diduga mengandung narkotikayang disita milik terdakwa Agus Shahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asmur Bickman Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya didepan rumah;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena menguasai, memiliki, dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081262186293 dan uang tunai sebesar Rp101.000,00. (seratus seribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00. (enam puluh ribu rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa harga 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma delapan) gram netto dengan harga Rp350.000,00. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto akan dijual dengan harga Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia memperoleh narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) dari saudara Ibal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api dengan harga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) Saksi dapatkan dari saudara Ibal pada hari Senin tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api dengan harga Rp40.000,00. (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Asmur Bickman Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya didepan rumah;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena menguasai, memiliki, dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081262186293 dan uang tunai sebesar Rp101.000,00. (seratus seribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00. (enam puluh ribu rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa harga 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma delapan) gram netto dengan harga Rp350.000,00. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto akan dijual dengan harga Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia memperoleh narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) dari saudara Ibal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api dengan harga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) Saksi dapatkan dari saudara Ibal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api dengan harga Rp40.000,00. (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa, setelah ditimbang berat keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram netto;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2301/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disita dari Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar masing-masing mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya didepan rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,68 (nol koma enam delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram netto, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081262186293 dan uang tunai sebesar Rp101.000,00. (seratus seribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Ibal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu 0,68 (nol koma enam delapan) dari Ibal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api dengan harga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) Terdakwa dapatkan dari Ibal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api dengan harga Rp40.000,00. (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dan menjadi perantara jual narkotika jenis sabu sudah 4 (empat) bulan dan Terdakwa berhubungan dengan saudara Ibal sejak 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum namun sudah pernah direhabilitasi dalam perkara narkotika jenis sabu selama 2 (dua) bulan pada tahun 2020 dan dilakukan rawat jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,81 (nol koma enam delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus kotak Rokok Magnum Hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081262186293;
4. Uang tunai sebesar Rp101.000,00. (seratus seribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Asmur Bickman Manurung, S.Sos, saksi Zainal Azhari dan Rizky Praditya Anggota Polisi dari Team Unit III Subdit Ditresnarkoba Polda Sumut, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya didepan rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081262186293 dan uang tunai sejumlah Rp101.000,00. (seratus seribu rupiah) uang hasil penjualan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika yang sisa penjualan Terdakwa yang diperoleh dari saudara Ibal dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api dengan harga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) dan dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp350.000,00. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) juga diperoleh dari saudara Ibal, pada hari Senin tanggal 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

April 2023 sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api dengan harga Rp40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) dengan harga sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00. (enam puluh ribu rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2301/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, yang disita dari Terdakwa, masing-masing positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah direhabilitasi dalam perkara Narkotika Golongan I jenis sabu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Agus Shahputra, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Asmur Bickman Manurung, S.Sos, saksi Zainal Azhari dan Rizky Praditya Anggota Polisi dari Team Unit III Subdit Ditresnarkoba Polda Sumut, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya didepan rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081262186293 dan uang tunai sejumlah Rp101.000,00. (seratus seribu rupiah) uang hasil penjualan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika yang sisa penjualan Terdakwa yang diperoleh dari saudara Ibal dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api dengan harga Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) dan dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp350.000,00. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) juga diperoleh dari saudara Ibal, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib, di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api dengan harga Rp40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) dengan harga sejumlah Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00. (enam puluh ribu rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2301/NNF/2023 tanggal 28 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, yang disita dari Terdakwa, masing-masing positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual sebagian narkotika jenis sabu yang dibelinya dari saudara Ibal pada hari Senin tanggal 10 April 2023, di Jalan Suka Tirta No. 80 Lingkungan XI Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan tepatnya di pinggir rel kereta api, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram adalah sisa dagangan Terdakwa yang belum laku terjual karena Terdakwa terlanjur ditangkap oleh saksi Asmur Bickman Manurung, S.Sos, saksi Zainal Azhari dan Rizky Praditya Anggota Anggota Polisi dari Team Unit III Subdit Ditresnarkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2301/NNF/2023 tanggal 28 April 2023, terbukti bahwa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, yang disita dari Terdakwa, masing-masing positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Narkotika yang telah dan akan dijual Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah dan akan menjual narkotika jenis sabu kepada calon pembeli sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut, unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma satu tiga) gram, oleh karena terbukti Narkotika Golongan I yang dilarang diedarkan atau diperjualbelikan secara bebas, dan agar tidak digunakan untuk mengulangi lagi tindak pidana, sementara 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081262186293, oleh karena terbukti sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp101.000,00. (seratus seribu rupiah), oleh karena terbukti hasil dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana di bidang narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak mentalitas pengguna narkotika;
- Terdakwa sudah pernah direhabilitasi dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agus Shahputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I,** sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,81 (nol koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak Rokok Magnum Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan nomor simcard: 081262186293, **dimusnahkan;**
- Uang tunai sejumlah Rp101.000,00. (seratus seribu rupiah), **dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu,** tanggal **26 Juli 2023,** oleh kami,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rotua Hutabarat, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Video Telecoference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.	Phillip M. Soentpiet, S.H.
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)